

TRABAJO PRÁCTICO - Propiedad intelectual (casos judiciales)

Materia: Legislación

Unidad 7: Propiedad intelectual

Alumno: Nicolás Viruel

Comisión: TUPaD - UTN

Caso 1: Google v. Oracle (2010-2021)

1. ¿Qué acusó Oracle a Google de haber copiado?

Oracle sostuvo que Google copió la estructura de las APIs de Java (declaraciones de paquetes, clases y métodos - la "API declaring code") para implementar Android, sin licencia, vulnerando derechos de autor sobre esa organización del entorno Java.

3. ¿Cuántas líneas estuvieron en disputa?

En el proceso se discutieron aproximadamente 11.500 líneas de código declarativo de APIs (cifra referida en el litigio; el debate legal fue más amplio que "líneas totales del SO").

4. ¿Para qué sistema utilizó Google ese código?

Para el ecosistema Android: permitir que desarrolladores usaran un entorno familiar tipo Java en dispositivos móviles.

5. ¿Por qué la reutilización de APIs es importante para los desarrolladores?

Porque evita reinventar interfaces básicas, facilita compatibilidad, reduce costos de aprendizaje y permite que aplicaciones distintas interoperen con plataformas existentes.

6. ¿Qué significa interoperabilidad en software?

Capacidad de que sistemas distintos se comuniquen y funcionen juntos usando interfaces conocidas (APIs, formatos, protocolos) sin depender de un único proveedor cerrado.

7. ¿Por qué la Corte Suprema de EE.UU. consideró fair use?

Porque entendió que reimplementar la API declarativa para un uso transformador (Android móvil, nuevo mercado) con fines compatibles, y sin sustituir el mercado de Java SE en PC, podía encuadrar en fair use - especialmente dado el carácter funcional/interoperable de las APIs.

8. ¿Qué problemas generaría hacer las APIs totalmente propietarias?

Monopolios de plataforma, bloqueo de competencia, más costos para devs, menos innovación compatible y riesgo de lock-in tecnológico.

9. Ventajas de usar APIs existentes al desarrollar una app

Menor tiempo de desarrollo, ecosistema de librerías, documentación existente, integración con servicios de terceros y expectativas estándar de usuarios y clientes.

10. ¿Copiar estructuras de APIs debería ser legal?

Posición argumentada: Sí, con límites. Debe permitirse la reimplementación declarativa para interoperar (como en el fallo), pero no copiar implementaciones completas ni violar marcas/licencias expresas. El equilibrio protege inversión sin frenar la competencia técnica.

Caso 2: Viacom v. YouTube (2007-2012)

11. ¿Por qué Viacom demandó a YouTube?

Por infracción de derechos de autor: contenido protegido (programas, clips) subido por usuarios sin autorización, con YouTube obteniendo beneficio de la plataforma.

12. ¿Qué tipo de contenido estaba en conflicto?

Obras audiovisuales protegidas (series, sketches, material de TV) subidas por terceros a la plataforma.

13. ¿Qué monto reclamaba Viacom?

Aproximadamente 1.000 millones de dólares en daños alegados.

14. ¿Qué ley fue clave?

La DMCA (*Digital Millennium Copyright Act*, EE.UU.).

15. ¿Qué es el “safe harbor”?

Régimen que limita la responsabilidad de intermediarios (plataformas) por contenido de usuarios si cumplen ciertos deberes (política de retiro, agente de notificaciones, etc.).

16. Condiciones para no ser responsables por contenido de usuarios

- No tener conocimiento efectivo de infracción específica sin actuar.
- Implementar política de notice and takedown.
- No obtener beneficio directo de infracciones que controla.
- Designar agente para recibir notificaciones.

17. Rol del takedown notice

Permite al titular de derechos notificar contenido infractor; la plataforma debe retirar oportunamente para mantener el safe harbor.

18. Riesgos si las plataformas fueran responsables automáticamente

Cierre de servicios de hosting, censura preventiva, menos espacios para UGC, innovación social y repositorios de código/contenido colaborativo.

19. Medidas si crearas una plataforma tipo red social o repo

Política de copyright clara, canal de denuncias, procedimiento de takedown, registro de agente, logs, términos de uso, moderación tras notificación, educación a usuarios, y cumplimiento local (DMCA si opera en EE.UU., Ley 11.723 / 25.036 en Argentina según caso).

20. ¿El sistema actual favorece más a tech o a creadores?

Equilibrio tendencial a plataformas en EE.UU. por safe harbor, pero con herramientas para creadores (takedown). En la práctica, escala y recursos legales suelen favorecer a grandes tech; los creadores dependen de notificar y negociar licencias. Argumento: hace falta transparencia y reparto justo de ingresos.

Preguntas integradoras

21. Comparación Google/Oracle vs Viacom/YouTube

En común: límites de propiedad intelectual en el ecosistema digital; tensión entre innovación y exclusividad.

Diferencia: Google/Oracle discute reimplementación de APIs (fair use, interoperabilidad). Viacom/YouTube discute contenido subido por terceros y responsabilidad de intermediarios (safe harbor).

22. Influencia en el trabajo diario de un programador

Define si podés reusar interfaces, integrar SDKs, publicar librerías, usar snippets, y qué riesgo hay al clonar repos, scrapear o entrenar modelos con datos ajenos. También condiciona políticas de compliance en la empresa.

23. Equilibrio deseado

Entre proteger inversión del autor/empresa y permitir interoperabilidad, investigación y competencia. En software, muchas interfaces son funcionales; el derecho de autor no debería monopolizar ideas, solo expresiones concretas.

24. ¿Leyes actualizadas frente al software?

Parcialmente no. Leyes pre-digitales y tratados no contemplan bien APIs, IA generativa, training data y open source. Hace falta actualización y jurisprudencia reciente (como NYT v. OpenAI) muestra el vacío.

25. Propuesta de mejora legislativa

Introducir excepción explícita de interoperabilidad para APIs declarativas; reglas claras de licencias open source en contratos públicos; y marco de uso de datos para entrenamiento de IA con opt-out, transparencia y compensación proporcional para obras protegidas.